

N. R.G. 16068 / 2026



TRIBUNALE DI TORINO

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea**

Procedimento iscritto al n. r.g. **16068 / 2026** promosso da

[REDACTED] (CUI [REDACTED]) (C.F. [REDACTED])

IL GIUDICE

letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 35 *bis* D.Lgs. n. 25/2008 introdotto dal D.L. n. 13/2017 convertito in L. n. 46/2017;

ritenuta l'applicabilità del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.;

rilevato che il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'Interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026, sul presupposto che il ricorrente avrebbe formalizzato la domanda (come da modello C3) in data successiva al 12.6.2026;

rilevato che l'art. 17, comma 4, D.L. 12 giugno 2026, n. 100 dispone che ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla "presentazione" della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026 continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi;

rilevato che la norma predetta fa riferimento alla “presentazione” della domanda;

rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito sia che la domanda di asilo, pur priva delle forme tipiche di formalizzazione, è idonea a produrre i suoi effetti ove sia rivolta a un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento, sia che la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando il momento genetico della domanda (Cass. Ord. 18.5.2026, n. 14851);

rilevato che nel caso di specie è documentale che il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale prima del 12.6.2026 (doc. 6 allegato al ricorso);

rilevato dunque che al caso di specie deve applicarsi la normativa previgente al d.l. 100/2026 e che la PA non ha rispettato i termini della procedura accelerata in quanto, a fronte della manifestazione di volontà del richiedente di presentare domanda di protezione internazionale quantomeno al 25.05.2026 (doc. 6 cit.), la sua domanda è stata formalizzata solo il 21.07.2026, ossia ben oltre il termine di tre giorni lavorativi (o sei nell'ipotesi di manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale alla polizia di frontiera) di cui all'art. 26, comma 2 bis, d.lgs. 25/08;

ritenuto che, pertanto, deve seguirsi la procedura ordinaria prevista dall'art. 27, d.lgs. 25/2008, con conseguente applicazione dell'art. 35 bis, comma 2, primo periodo e comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008 e che, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi automatica;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per essere questo sospeso ex lege;

Rimette il fascicolo al giudice designato per la trattazione ai fini della fissazione dell'udienza;

Dispone il passaggio in archivio degli atti relativi al subprocedimento sub 1.

Così deciso in Torino, 28/08/2026

Il Giudice

Dott. Valerio Brecciaroli